

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3237/2532

พันตรีอดิศร อีสี่
กระทรวงกลาโหม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.ล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2526 มาตรา 5

โจทก์เคยประพฤติตนไม่เหมาะสมมาก่อนแล้วหลายครั้งหลายหน ซึ่งการประพฤติตนดังกล่าวหาได้ถูกล้างไปตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2526 มาตรา 5 ไม่ จำเลยซึ่งเป็นหน่วยราชการต้นสังกัดของโจทก์จึงสามารถนำเอาความประพฤติชั่วของโจทก์ในครั้งก่อน ๆ มาพิจารณาประกอบความประพฤติที่ไม่สมควรในครั้งหลัง และถือว่าโจทก์ประพฤติไม่สมควรและประพฤติชั่วหลายครั้งหลายหน ไม่เช็ดหลาบ เป็นประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ปลดโจทก์ออกจากราชการได้ ไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับราชการทหาร และเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากราชการ คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบเพราะขัดต่อพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เพราะยกเอาความผิดเท่า ๆ ของโจทก์ซึ่งได้รับนิรโทษกรรมแล้วมาเป็นสาเหตุให้ออกคำสั่งดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนคำสั่งและชดเชยค่าเสียหายกับให้ชำระเงินเดือนที่ยังค้างชำระ

จำเลยให้การว่า จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากราชการ เนื่องจากบกพร่องใน
ความประพฤติอย่างร้ายแรงหลายครั้งหลายคราไม่ได้ยกเหตุความผิดที่โจทก์ถูกลง
ทัณฑ์ด้วยการภาคทัณฑ์และทำทัณฑ์บนไว้มาพิจารณาคำสั่งของจำเลยจึงชอบแล้ว
ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นละเมิดแต่โจทก์ยังรับเงิน
เดือนไปจากจำเลยไม่ครบ พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินจำนวน ๖,๓๐๕ บาท แก่โจทก์
คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นนายทหารประจำ
การกองทัพบกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๑ ขณะที่โจทก์ประจำ
การอยู่ที่สถานพักผ่อนกองอำนวยการสถานพักผ่อนและพักผ่อน กรมพลธิการทหาร
บก ราษฎรบ้านแพนอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีหนังสือร้องเรียกต่อ
ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวหาโจทก์ว่า อาศัยอิทธิพลของเครื่องแบบและอ้างกลุ่มนว
พล เรียกร้องค่าคุ้มครองในการเดินทางโดยสายอำเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงกรุงเทพมหานครเจ้ากรมพลธิการทหารบกได้ตั้งคณะ
กรรมการขึ้นสอบสวน ได้ความว่าพฤติการณ์ของโจทก์มีมูลความจริง ผู้บัญชาการ
ทหารบกได้มีคำสั่งให้ยุติเรื่องและให้กรมพลธิการทหารบกสอดส่องดูแลมิให้โจทก์มี
การกระทำในทำนองดังกล่าวอีก ตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข จ.๑ หน้า ๙ ต่อ
มาโจทก์ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มต่าง ๆ อีก เจ้ากรมพลธิการทหารบกจึงสั่งให้กรม

สารวัตรทหารบกตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงคณะกรรมการดังกล่าวสืบแล้วได้
ความว่า โจทก์สนับสนุนการเดินทางโดยสายบางปูถึงเอกมัย โดยมีอักษรข้าง
รถว่า สวัสดิการครอบครัวทหารบางปู ประพฤติตนเป็นธุระอำนวยความสะดวกแก่
รถยนต์โดยสารที่ผิดกฎหมาย โดยใช้ชื่อว่า นวพลอดิสร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาผู้แทน
บก.นวพลส่วนหน้า ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้ลงทัณฑ์โจทก์ด้วยการ
ภาคทัณฑ์และให้ทำทัณฑ์บนไว้ตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข จ.๑ หน้า ๑๐๓ เมื่อ
โจทก์ได้รับคำสั่งให้ไปประจำการที่กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี โจทก์ถูกร้อง
เรียนว่า โจทก์อ้างตัวเป็นเลขาธิการนวพลหลอกลวงประชาชน จัดอุปสมบทหมู่โดย
อ้างชื่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงว่าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานพิธีอุปสมบทหมู่
และมีนวพลรบอดิสร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการจัดงาน กรมการ
ทหารช่าง จังหวัดราชบุรี ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ความว่า โจทก์ใช้ชื่อนวพล
รบอดิสร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อ้างชื่อผู้บังคับบัญชาเป็นกรรมการที่ปรึกษาในพิธี
อุปสมบทหมู่ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของโจทก์เป็นการ
ประพฤติไม่สมควร เป็นการผิดวินัยทหาร จึงลงทัณฑ์กัก ๓ วันโจทก์ได้รับทัณฑ์ดัง
กล่าวแล้ว แต่เมื่อเจ้ากรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรี เสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับ
บัญชาเจ้ากรมกำลังพลทหารบกได้เสนอให้เจ้ากรมสารบรรณทหารบกพิจารณา
พฤติการณ์ของโจทก์ว่า จะเข้าเกณฑ์ที่จะฟ้องดำเนินการตามทัณฑ์บนหรือไม่ เจ้า
กรมสารบรรณทหารบกพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์มิได้ทำผิดเงื่อนไขในทัณฑ์บน ไม่
อาจปลดออกจากราชการได้ เจ้ากรมกำลังพลทหารบกเสนอให้เจ้ากรมสารบรรณ
ทหารบกพิจารณาถึงพฤติการณ์ของโจทก์ที่ประพฤติไม่สมควรหลาย ๆ ครั้ง แม้จะ
เป็นเรื่องคนละกรณีว่าจะเข้าเกณฑ์ต้องปลดออกจากราชการตามแบบธรรมเนียมใด
ๆ ของกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพบกได้กำหนดไว้หรือไม่ ในที่สุดเจ้ากรมกำลังพล
ทหารบกและเจ้ากรมสารบรรณทหารบกเห็นว่า พฤติการณ์ของโจทก์เป็นการกระทำ

ที่ไม่สมควร ไม่ควรจะให้อยู่ในสังคมทหารอีกต่อไป เห็นควรปลดออกจากราชการ
จำเลยจึงมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากราชการ

พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่า จำเลยปลดโจทก์ออกจากราชการเป็นการละเมิด
ต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ประพฤติตนโดยไม่ชอบมาก่อนเกิดเหตุคดีนี้จนกระทั่ง
ถูกผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสั่งให้สอดส่องดูแลความประพฤติของโจทก์ ต่อมาโจทก์ก็ยัง
ประพฤติตนโดยไม่ชอบทำนองเดียวกันอีก ผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้ลงทัณฑ์โดย
การภาคทัณฑ์และทำทัณฑ์บนไว้ ต่อมาโจทก์ยังได้แอบอ้างชื่อผู้บัญชาการทหารบก
และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงจัดพิธีอุปสมบทหมู่อีก พฤติการณ์ของโจทก์จึงเป็นการ
กระทำที่ไม่สมควร และการที่โจทก์ประพฤติตนไม่เหมาะสมดังกล่าวก่อนคดีนี้หาได้
ถูกล้างไปตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๕ ไม่ เพราะบทบัญญัติดังกล่าวให้มีผลแต่เพียงว่าไม่เคยทำผิด
วินัยเท่านั้น จำเลยสามารถนำเอาความประพฤติชั่วของโจทก์ในครั้งก่อน ๆ มา
พิจารณาประกอบได้ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น การที่โจทก์ประพฤติไม่
สมควรและประพฤติชั่วหลายครั้งหลายหน ไม่ขัดหลายบททั้ง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาให้
โอกาสแก่โจทก์แล้ว กรณีถือได้ว่าโจทก์ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เข้าหลักเกณฑ์ให้
ปลดออกจากราชการตามระเบียบกองทัพบกกว่าด้วยการพิจารณำาเหน็จประจำปี
พ.ศ. ๒๕๑๙ข้อ ๑๑.๒ และตามคำสั่งกองทัพบกที่ ๑๗๖/๒๕๐๘ เรื่อง การหมิ่นเวียน
กำลังพล ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๐๘ ข้อ ๑.๑๐ ตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑๐๔
และหน้า ๑๒๗ ตามลำดับ คำสั่งของจำเลยชอบแล้ว จำเลยจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อ
โจทก์

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลแพ่ง - นายฟอง แสงธรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายเพ็ง เพ็งนิต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------